

[별표 9] 부담금 및 조세 감면(제154조 관련) <개정 2017.7.17., 2022.7.18.>

부담금 및 조세 감면		
국가 및 지방자치단체는 법 제56조·제57조 및「농지법」,「산지관리법」,「조세특례제한법」,「지방세법」,「법인세법」등의 관련 법령이 정하는 바에 따라 아래와 같이 부담금 및 조세를 감면할 수 있다.		
관련 규정	감면 내용	비 고
농지법시행령 제52조 · 산지관리법시행령 제23조제1항	민간투자사업 수행을 위해 설치하는 일정한 시설에 대한 농지보전부담금, 대체산림자원조성비는 시설별로 전액면제 또는 100분의 50 감면 가능	-
조세특례제한법 제29조	민간투자사업의 시행을 위한 사회기반시설채권의 발행을 사업시행자 등에게 허용하고, 7년 이상의 동 채권의 이자소득에 대해서는 100분의 14의 분리세율을 적용	2014년 12월 31일 까지 적용
조세특례제한법 제105조제1항 제3의2호	법 제2조제8호의 규정에 의한 사업시행자가 부가가치세가 과세되는 사업을 영위할 목적으로 법 제4조제1호 내지 제3호의 규정에 의한 방식으로 국가 또는 지방자치단체에 공급하는 동법에 의한 사회기반시설 또는 동 시설의 건설용역에 대한 부가가치세는 영세율을 적용	2023년 12월 31일 까지 적용
조세특례제한법 제105조제1항 제3호	법 제2조제8호에 의한 사업시행자에게 직접 공급하는 도시철도건설용역에 대한 부가가치세는 영세율을 적용	2023년 12월 31일 까지 적용
조세특례제한법 제106조제1항 제7의2호	법 제2조제8호에 의한 사업시행자가 부가가치세가 면제되는 사업을 할 목적으로 공급하는 사회기반시설 또는 사회기반시설 건설용역의 부가가치세는 면세 적용	-
조세특례제한법 제121조의 2제1항제3호 및 조세특례제한법 시행령 제116조의2제3항제3호마목	외국인투자지역안에서 외국인투자금액 미화 1천만불 이상으로 새로이 설치하는 민간투자사업(「민간투자법」제2조제5호의 규정에 의한 민간투자사업 중 같은 법 제2조제3호의 규정에 의한 귀속시설을 조성하는 사업)에 대해 법인세·소득세·취득세 및 재산세를 각각 감면	-
법인세법 제35조제1항 · 법인세법시행령 제63조제1항 제3호 및 제2항	민간투자법에 의한 산업기반신용보증기금의 구상채권상각충당금의 손금산입 인정	-
법인세법 제36조제1항 · 법인세법시행령 제64조제6항제3호	내국법인이 민간투자사업 수행을 위해 보조금 등의 자산을 지급받아 사업용자산의 취득 또는 개량에 사용한 경우 이에 상당하는 금액을 당해 사업연도의 소득금액 계산에 있어서 손금 산입	-

법인세법 제55조의2제2항 제3호 및 제2항제4호 다목 · 법인세법시행령 제92조의8 제1항제3호	민간투자사업 수행을 위해 조성한 토지에 대하여 양 도소득 법인세 추가과세를 면제	-
지방세법 제13조제2항 · 지방세법시행령 제26조제1항제1호	과밀억제권역에서 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 사회기반시설 사업(부대사업 포함)에 직접 사용할 목 적으로 부동산을 취득할 경우 취득세 중과에 대한 예외 인정	-
지방세법 제9조제2항	국가, 지방자치단체에 귀속 또는 기부채납(「사회기반시설 에 대한 민간투자법」 제4조제3호에 따른 방식으로 귀속되 는 경우를 포함한다)을 조건으로 취득하는 부동산 및 「사 회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제1호 각 목에 해당 하는 사회기반시설에 대하여는 취득세를 면제	2020년 12월 31일 까지 적용